

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 829/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางคำ แซ่ลิ่ม	โจทก์
	นายธนายุทธ ภู่อำ กับพวก	จำเลย
	นายธนายุทธ ภู่อำ จำเลยที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นางคำ แซ่ลิ่ม ผู้เสียหายขอเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 339 ทวิ วรรคท้าย, 340 ตริ, 83 ฯลฯ การกระทำเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ความผิดตามมาตรา 289 และมาตรา 339 ทวิ วรรคท้าย มีอัตราโทษเท่ากันให้ลงโทษตามมาตรา 289 ให้ประหารชีวิตจำเลยที่ 1 คำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 ตลอดชีวิต ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 207)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตี
ราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 162)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุสมควร
ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุสมควร
ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>